INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación a las Cámaras del Congreso de la Nación a aplicar a su personal el ingreso por concurso y la regla contra el nepotismo

Nota del Poder Ejecutivo a los presidentes de ambas Cámaras con un texto modelo de resolución para que cada una aplique a su personal el ingreso por concurso abierto, dentro del Estatuto de la Ley 24.600, y organice el control de la prohibición del nepotismo que la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes» (art. 21) ya extiende al Poder Legislativo.

Propuesta 62: Un Estado simple: ocho ministerios y empleo por concurso
Cuándo: Fase I (después de la sanción de la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes»)
Trámite: No aplica (resolución de cada Cámara, art. 66 de la Constitución Nacional; no es una norma del Poder Ejecutivo)

[La Honorable Cámara de Diputados de la Nación / El Honorable Senado de la Nación] RESUELVE:

Nota del Poder Ejecutivo nacional

ARTÍCULO 1°.- Nota. Buenos Aires, [fecha].

Al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación / A la señora Presidenta del Honorable Senado de la Nación

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con relación a la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes. Esa ley dispone que todo ingreso a la planta del Poder Ejecutivo nacional se realice por concurso abierto, y su artículo 21 extiende al Poder Legislativo de la Nación la prohibición de designar o contratar a familiares de las autoridades.

Con pleno respeto de las atribuciones que el artículo 66 de la Constitución Nacional reconoce a cada Cámara, acompaño como anexo un texto modelo de resolución, a título de colaboración, para que esa Honorable Cámara considere aplicar a su personal, dentro del Estatuto de la Ley N° 24.600, el ingreso por concurso abierto y los mecanismos de control de la regla contra el nepotismo que rigen en el Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a V.E. con mi más distinguida consideración.

[Firma del Presidente de la Nación]

Anexo – Texto modelo de resolución

ARTÍCULO 2°.- Visto y considerandos. VISTO el artículo 66 de la Constitución Nacional, la Ley N° 24.600 y la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece la idoneidad como condición para la admisión en los empleos públicos.

Que el artículo 21 de la Ley N° [—] dispone que la prohibición del nepotismo rige para las designaciones y contrataciones de personal del Poder Legislativo de la Nación y considera autoridades, a esos efectos, a los legisladores, a los presidentes de cada Cámara y a sus secretarios.

Que el artículo 5°, inciso e), de la Ley N° 24.600 exige que la idoneidad para el ingreso a la planta permanente se acredite mediante los criterios de selección que establezca la reglamentación, y el inciso f) dispone que el ingreso se efectúe por el cargo inferior del escalafón, salvo los cargos que requieran oficio o título habilitante.

Que corresponde a esta Cámara organizar el cumplimiento de esa regla y aplicar a su personal, dentro del Estatuto de la Ley N° 24.600, los principios de ingreso por concurso y de mérito.

Por ello,

ARTÍCULO 3°.- Artículo 1°. Conforme el artículo 5°, incisos e) y f), de la Ley N° 24.600, todo ingreso a la planta permanente del personal de esta Cámara se realizará por concurso abierto de antecedentes y oposición, en el que podrá participar toda persona que reúna los requisitos del cargo, con convocatoria, perfil, integración del jurado, calificaciones y orden de mérito publicados en el sitio oficial de la Cámara. El jurado incluirá al menos un miembro externo a la Cámara. Se exceptúa el personal de planta temporaria del artículo 49 de la Ley N° 24.600 (despachos de los legisladores, bloques y asesoramiento político de las comisiones), cuyo cese se rige por los artículos 50 a 52 de esa ley.

ARTÍCULO 4°.- Artículo 2°. Antes de cada designación o contratación, cualquiera sea su modalidad, la persona propuesta presentará una declaración jurada sobre los vínculos previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley N° [—] con los legisladores, el Presidente de la Cámara y sus secretarios. La dirección de recursos humanos no dará curso a ningún acto alcanzado por la prohibición.

ARTÍCULO 5°.- Artículo 3°. La dirección de recursos humanos cruzará cada año los vínculos declarados por los legisladores y funcionarios en sus declaraciones juradas con las designaciones y contrataciones de la Cámara y de la otra Cámara, y publicará el resultado. Se solicitará a la otra Cámara y al Poder Ejecutivo nacional el intercambio de la información necesaria para detectar nombramientos cruzados.

ARTÍCULO 6°.- Artículo 4°. La Cámara publicará cada mes, en formato abierto, la nómina de su personal, discriminada por planta permanente, personal temporario y contratado, con el despacho, el bloque o la dependencia en que presta servicios y su categoría.

ARTÍCULO 7°.- Artículo 5°. Comuníquese.